

1501488-91.2022.8.26.0535

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/10/2022

... - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

GUSTAVO FELIX DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Gustavo Felix dos Santos (menor de 21 anos), qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 13 de junho de 2022, na Estrada do Sacramento, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

6ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos - SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501488-91.2022.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501488-91.2022.8.26.0535

Classe - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

GUSTAVO FELIX DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Gustavo Felix dos Santos (menor de 21 anos), qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 13 de junho de 2022, na Estrada do Sacramento, 1510, Pimentas, em Guarulhos, trazia consigo, para venda e entrega ao consumo de terceiros, 26 porções de cocaína, com peso líquido total de 8,1 gramas, e 15 porções de maconha, com peso líquido total de 21,9 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo a denúncia, policiais militares, em patrulhamento, avistaram o acusado e uma mulher conversando, que demonstraram nervosismo ao perceberem a presença da viatura, o que motivou a abordagem. Em busca pessoal, com o denunciado foram localizadas as porções das drogas, além da quantia de R\$694,00 em dinheiro. O acusado foi notificado, apresentou defesa prévia (fl. 120/125) e no dia 20 de outubro de 2022 foi recebida a denúncia. Durante a instrução, duas pessoas foram ouvidas, procedendo-se também ao interrogatório. Após, superada a fase de diligências, as partes passaram às alegações finais. O Ministério Público se manifestou pela condenação por tráfico. A defesa postulou a absolvição e apresentou teses subsidiárias.

É o relatório.

D E C I D O.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de apreensão (fls. 14/15), pelo laudo toxicológico (fls. 42/44) e pelas fotografias de fls. 19/20.

Os policiais militares narraram no procedimento inquisitivo (fls. 7 e 8) e no

contraditório que, em patrulhamento em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, avistaram um homem (acusado) e uma mulher (Roseli) conversando, os quais demonstraram nervosismo ao perceber a presença da viatura, o que motivou a abordagem. Relataram que, em busca pessoal, com o denunciado localizaram as porções dos entorpecentes, além da quantia de R\$694,00 em notas trocadas, e com Roseli, apenas o valor de R\$260,00 em dinheiro.

Roseli, ouvida somente na delegacia (fl. 9), contou que conhece Gustavo do bairro e não conversava com ele no momento da abordagem.

Extrajudicialmente (fl. 10), o acusado optou pelo silêncio. Durante a audiência, negou a prática da infração. Disse que estava conversando com Roseli quando os policiais realizaram a abordagem. Contou que as drogas estavam longe, e os policiais para lá se dirigiram e efetuaram a apreensão.

Respeitado entendimento diverso, não se falar em absolvição. O acusado foi surpreendido na posse de considerável quantidade de tóxico. Assim disseram os policiais, os quais não tiveram suas palavras contrariadas por Roseli, ouvida pela autoridade policial. No local, conforme informado por uma das testemunhas, havia mais pessoas, e disso é possível imaginar que os servidores não forjaram um flagrante.

Mencionados indivíduos não conheciam o acusado. Portanto, é também de se crer que, do nada, ao passarem pelo local, resolveram incriminá-lo. Aliás, se a intenção fosse efetuar prisões indevidas, diriam que Roseli também estava com drogas, o que não ocorreu.

A considerável quantidade de drogas evidencia que o acusado pretendia entregá-las ao consumo de terceiro. O agente não se disse usuário, e mesmo que fosse, não conseguiria em curto espaço de tempo dar conta de tudo o que foi encontrado. Resta a fixação da pena.

O réu agiu com dolo normal à espécie e as demais circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP não lhe são desfavoráveis. Assim, a sanção, na primeira fase, é imposta no mínimo legal, ou seja, 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, no piso, dada a situação econômica dele.

Ausentes agravantes. Eventual atenuante não tem o condão de reduzir a sanção aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

No tocante ao redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, é de se ponderar que o réu faz jus ao benefício, pois é primário (FA fls. 115/117 e certidão fls. 118/119), não ostenta Maus antecedentes e não consta que se dedicava a outras atividades criminosas. É de se ter em mente que, segundo jurisprudência do STJ (HC 206015/RJ, HC 161266/GO, HC 183991/MG e HC 178964/DF), a regra do art. 33, § 4º, deve ser analisada em conjunto com o que estabelece o art. 42 também da Lei 11.343/06 para apurar qual a redução adequada. No caso, houve o encontro de duas espécies de drogas, uma delas cocaína, de elevado poder viciante, em quantidade considerável (26 porções). Assim, possível a redução intermediária, de 1/2, com o que a sanção final se estabiliza em 2 anos e 6 meses de reclusão, e pagamento de 250 dias-multa.

Apesar de o tráfico ser crime equiparado a hediondo, o STF (HC 111.840/ES) e o STJ, em diversas oportunidades, reconheceram a possibilidade de imposição de regime mais brando aos condenados pela prática de referida infração. No caso, nada justifica a imposição do meio mais gravoso. Razoável, tendo em vista a variedade e quantidade de drogas, a fixação do regime aberto.

Isto posto, julgo procedente esta ação penal e, em consequência, condeno o acusado Gustavo Felix dos Santos à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 250 dias-multa, no valor unitário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser corrigido desde então, por infração ao art. 33, caput, e § 4º, da Lei 11.343/06.

Condeno, ainda, o réu ao pagamento da taxa judiciária, no importe de 100 UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, a, da Lei Estadual 11.608/03, observada a gratuidade. Com intuito de evitar a colocação do agente na prisão, presentes os requisitos legais, substituo a pena carcerária por duas restritivas de direito, quais sejam, de prestação de serviços à comunidade (CP, art. 46) e de prestação pecuniária, no importe de um salário-mínimo, tendo em conta a situação econômica do agente, à

entidade pública ou privada com destinação social (CP, art. 45, § 1º), que serão definidas e fiscalizadas em execução de sentença.

Tendo em vista a pena imposta, faculto eventual apelo em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Oportunamente, transitada esta em julgado, o nome do réu será lançado no Rol dos Culpados, ficando autorizada a incineração da droga. Decreto, por fim, o perdimento do valor apreendido (fls. 14/15 e 76), visto se tratar de produto do crime de tráfico, devendo a quantia ser revertida diretamente ao FUNAD, nos termos do artigo 63, § 1º, da Lei 11.343/06. P.R.I.C.Guarulhos, 20 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA